索 引 号	F0137/2023-00025	发布机构	应急管理局	发布日期	2023-11-17
文　　号		主　　题	应急管理/安全生产	体　　裁	
组配分类					

淮阴淮安高新技术产业开发区淮安市宝某电子科技有限公司“10•14”一般高处坠落事故调查报告

2023-11-17

2023年10月14日上午10时15分，位于高新区宝某科创园院内，淮安市宝某电子科技有限公司进行B1号楼外墙批白作业（以下简称“粉刷作业”）时，发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，区政府成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区有关部门参加，对该起事故进行调查。经多方取证，查清了事故发生的经过、原因和责任。

经调查认定，淮阴淮安高新技术产业开发区淮安市宝某电子科技有限公司“10·14”一般高处坠落事故是一起因违章指挥导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.淮安市宝某电子科技有限公司（以下简称“宝某电子”或“建设方”）。法定代表人：尤某平（身份证号：32082519********24），统一社会信用代码：91320804MA1X365N10，企业地址：淮安市淮阴区某某路*号，2018年**月**日，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与机电组件设备制造；电子产品销售；普通货物仓储服务；非居住房产租赁。

宝某电子的日常生产经营由蔡某生（身份证号：32082119********38）负责。尤某平不实际负责公司的

2.以陆某为首的劳动组织（以下简称“施工方”）。陆某（身份证号32082119********10）为自然人，组织【姜某（身份证号32082619********18）、王某飞（身份证号32082619********16）、陈某（身份证号32082619********16）、左某雷（身份证号32082119********51）】在宝某科创园B1号楼进行粉刷作业。

（二）事故发生经过

2023年10月10日，姜某、王某飞、陈某、左某雷为了方便作业，搭建了一个移动式操作平台，用于对房业。

10月14日上午7时许，姜某、王某飞、陈某、左某雷跟往常一样进入宝某电子B1号楼开始粉刷作业。

10时许，四人在操作平台上的方位为：姜某站在西北角，王某飞站在西南角，陈某站在东北角，左某雷四人在操作平台上边作业边聊天。王某飞突然后仰一下，不慎从操作平台上坠落，头部着地，后经抢救无效

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

死者王某飞，生前是淮安市涟水县人。直接经济损失约150万元（不含罚款）。

（四）建设工程情况

2023年10月7日，宝某电子与陆某签订《工程施工协议书》，将淮安市宝某科创孵化基地标准化厂房项目包给陆某，项目暂估总价10万元左右（按每平方米9.5元计）。该工程实际在2023年10月10日开始施工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接收及响应情况

区应急管理局、区住建局、淮阴公安分局、高新区管委会接报后立即安排人员至现场应急处置及初步核

（二）事故现场应急处置情况

因死者已经死亡且没有涉险人员，应急救援工作即时结束。

（三）医疗救治情况

事故发生后，现场人员立即报120、110,120至现场后将王某飞送至淮安市第五人民医院，后经抢救无效

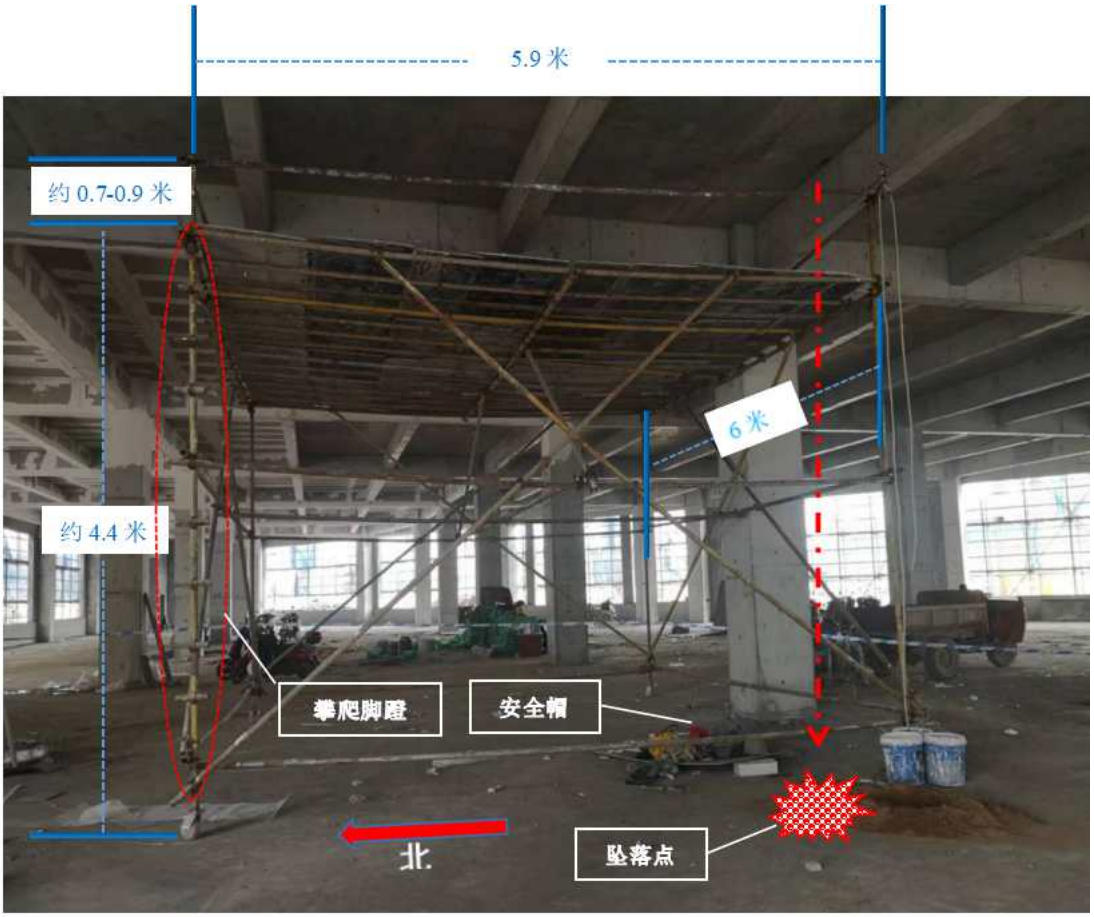
三、事故相关勘验情况

（一）经现场勘验，王某飞坠落高差约5.3m。

（二）根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）“2.1.6操作平台 由钢管、型钢及其他等组装搭设制作的供施工现场高处作业和载物的平台，包括移动式、落地式、悬挑式等平台。”，王某飞工作时面为移动式操作平台。

（三）移动式操作平台距离地面约4.4m，作业人员需长时间站在操作平台上作业，依据《建筑施工高处规范》（JGJ80-2016）“2.1.1 高处作业 在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。”，属于某飞没有高处作业证。

（四）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）明确：“6.1.3操作平台的临边应设置防护栏杆操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm 的扶梯。”。



事故所涉移动式操作平台没有扶梯，操作平台两侧设有长约30cm的攀爬脚蹬供工人上下，攀爬脚蹬之间40cm。

（五）《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）明确：“3.2.1 在坠落高2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防3.2.5 各类操作平台、载人装置应安全可靠，周边应设置临边防护，并应具体足够的强度、刚度和稳定性，严禁超过其设计载荷。”

《固定式钢梯及平台安全要求》（GB 4053.3-2009）明确：“第3部分：工业防护栏杆及钢平台”中“4.1.1踏板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。5.2.2 在距基准面高度大于等于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm。”

王某飞所在的移动式操作平台，防护栏高度为700—900mm（北低南高）。

作业人员佩戴了安全帽，没有系安全带。

（六）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）“501建筑装饰和装修业：指对建筑工程后期的装饰护和清理活动，以及对居室的装修活动”，事故工程为建筑装饰和装修业。

依据《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T 29-2015）“1.0.2本规程适用于墙体保温防护层、混凝土基层、人造板基层、旧涂层基层和旧瓷砖基层等基层上的涂饰施工及验收。”，粉刷工程是砂浆基层上的涂饰筑涂饰工程范围。

因此，上述工程属于建筑施工范畴，相关作业方应当取得建筑施工相关资质。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

王某飞，未系安全带进行高处作业，从防护不到位的移动式操作平台坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.陆某，不具备建筑施工相关资质承接粉刷作业、施工现场不具备安全生产条件、未对员工进行安全生产
使用无高处作业证的人员从事高处作业，是事故发生的间接原因之一。

2.宝某电子，将事故工程发包给没有建筑施工相关资质和安全生产条件的个人，是事故发生的间接原因之

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）施工方不具备从事建筑施工相关的安全生产资质和安全生产条件

1.施工方不具备相关资质。陆某作为涉事工程的劳动组织者，未办理营业执照，无建筑施工相关资质。

2.施工方未建立安全生产管理体系，不具备安全生产条件。体现在：未按照《建设工程安全生产管理条例
落实施工单位的安全生产责任（无任何的安全生产台账资料），作业人员未经安全生产教育培训，使用无高
员进行高处作业。

3.作业现场不具备安全生产条件。未按照《江苏省安全生产条例》的要求，落实危险作业（高处作业）的
作。作业现场安全防护达不到要求。

（二）宝某电子将事故工程发包给不具备建筑施工资质和安全生产条件的个人

宝某电子员工赵某之，找来陆某承接宝某电子的粉刷作业，在事故工程发包时，未审核承包方的营业执
质，导致工程发包给个人，宝某电子主要负责人蔡某生对此失察。

（三）宝某电子未与施工方签订安全生产协议，且未履行对发包项目的安全生产统一协调管理职责

赵某之，为宝某电子指派在事故工程现场的统一协调管理人员，不清楚作业现场是否具备安全生产条件
工现场进行统一协调管理的记录。蔡某生，不清楚工程何时开始施工，也未对施工现场进行统一协调管理。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

王某飞。无视作业过程中的危险，高处作业未系安全带，无证作业，对事故发生负有直接责任，因其死
追究责任。

（二）建议司法机关处理的人员

陆某。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定：“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产
责。.....施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落
任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施
安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。”《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）至（六
“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全
加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并
全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级
查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制
位的生产安全事故应急救援预案；”，陆某作为施工方的主要负责人，未履行上述职责，对事故发生负有主要
犯罪，建议由司法机关处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.宝某电子在工程发包时，未审核施工方的营业执照和建筑施工相关资质，在施工时，虽指派了现场管理之，但赵某之不知道施工安全要求，且未对施工现场进行安全检查，导致宝某电子的安全生产统一协调管理行。正是宝某电子从资料审核到现场管理的各项职责的缺失，导致了事故工程最终发包给了不具备资质和安个人。

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：“生产经营单位不得将生产场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安安全问题的，应当及时督促整改。”的规定，对事故发生负有重要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由区应急管理局依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，上一百万元以下的罚款；”的规定，建议由区应急管理局依法实施行政处罚。

2.蔡某生，是宝某电子的实际负责人，虽然陆某是由赵某之找来承接项目的，但最终是否进行发包的决定生，故蔡某生是对宝亿公司违法发包行为负责的主管人员，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三议由区应急管理局依法实施行政处罚。

3.赵某之，是宝某电子指派在施工现场的管理人员，是对宝某公司违法发包行为负责的直接责任人员，依民共和国安全生产法》第一百零三条的规定，建议由区应急管理局依法实施行政处罚。

（四）其它问题

对该公司B1号楼建设工程涉及的规划许可、宝某电子建筑施工资质及施工许可问题，由区自然资源和规建局、区行政审批局、高新区管委会另行处理。对事故工程涉及的监管问题一并由高新区纪工委另行调查处委监委、安委办。

七、事故主要教训

（一）多主体安全生产意识淡薄

一是企业对安全生产不够重视，对法律法规不清楚、不熟悉，违法组织人员进行生产经营活动。二是企包、出租安全生产认识不到位，对相关法律法规不了解、不熟悉。三是操作工人安全生产意识淡薄，缺乏风对危险识别能力不强，防范措施不到位。

（二）一线工人安全培训亟待加强

企业一线工人是落实安全生产活动的直接执行者，他们是距离生产一线最近的人。然而，很多企业对工落实，不到位，流于形式，疲于应付。一是不重视一线工人安全教育。对日常的安全知识、意识、技能教育这些对工作没有多大帮助，认为讲的都是理论，不懂得用理论指导实践，用意识规范行为。二是学而忘用，一落实到工作中去。进入作业区域，将安全抛之脑后，不主动辨识作业现场危险因素，盲干瞎干。三是作业理、从众心理、便捷作业。内心清楚违章作业不安全，但却仍这样操作，认为安全操作碍事，不符合自己的

（三）小零散工程监管存在真空

小零散工程和零星作业由于点多、量大、面广、规模小、工期短、队伍散，监管存在盲区，一直是生产发区。一是安全监管力度不够。部分地方和部门对小零散工程不够重视，监管执法工作不到位。二是长效机法中存在违法作业反复发生的情况，执法力度强，安全管理好转，执法力度稍有松弛，违法违规生产又死灰根本上解决问题。

八、事故整改和防范措施

（一）全面落实整改。宝某电子立即对该工程进行全面整改，未整改合格不得继续施工。要切实加强对一协调、管理。要立即对各承包、承租方安全生产资质及遵守安全生产法规情况进行一次清查。

（二）加强法治宣传。高新区管委会要加大对安全生产宣传，特别是针对建筑施工方面事故频发的特点法宣传，送安全到基层、到一线。

（三）开展专项治理。高新区管委会，要进一步加强对建筑施工领域的整治工作，深入排查非法施工、为，特别是要加强对辖区生产经营单位小零散工程的监管，依法依规处理。

淮阴淮安高新技

淮安市宝某电子

“10·14”一般高处坠

2(

【返回顶部】【关闭窗口】

中共淮安市淮阴区委、淮安市淮阴区人民政府 主办　中共淮安市淮阴区委宣传部、淮安市淮阴区人民政府办公室 承办
网站归淮安市淮阴区人民政府办公室所有　备案序号：苏ICP备14025983号　苏公网安备 32080402000134号
网站标识码：3208040005　联系电话：（86）517-84997567（仅受理网站建设维护相关事宜）　网站地图